

ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

_____ / О. П. Баранов /

Приказ от «__» _____ 20__ г. № _____

Приложение № 8

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Общества с ограниченной ответственностью

«ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

Учет мнения представительного органа работников (выбрать применимое при утверждении):

☐ _____ представительный _____ орган _____ отсутствует;

☐ мнение учтено в порядке статей 190, 372 ТК РФ, документ от _____ № _____.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ» (далее — Работодатель, Общество) и регулируют прием и увольнение работников, права и обязанности сторон трудового договора, рабочее время, время отдыха, поощрения, ответственность и иные вопросы трудовых отношений.

1.2. Правила распространяются на работников Общества. Особенности отдельных категорий работников определяются Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), иными обязательными нормативными правовыми актами и трудовыми договорами. Нормы Правил не применяются к исполнителям по гражданско-правовым договорам, если отношения в установленном порядке не признаны трудовыми.

1.3. Условия, снижающие предусмотренные законом, соглашениями и применимым коллективным договором гарантии работникам, не применяются. До подписания трудового договора работник знакомится под подпись с Правилами и иными непосредственно связанными с его трудом локальными актами.

2. Прием на работу

2.1. Прием оформляется трудовым договором в письменной форме. Лицо, поступающее на работу, предъявляет документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ и федеральными законами для соответствующей работы. Документы сверх установленных законом не требуются.

2.2. Договор должен содержать условия статьи 57 ТК РФ. Испытание устанавливается только в случаях, пределах и порядке, разрешенных законом, с включением условия в трудовой договор. Для лиц, которым испытание запрещено законом, оно не устанавливается.

2.3. Работодатель вправе издать приказ о приеме; его содержание должно соответствовать трудовому договору. При фактическом допуске к работе с ведома или по поручению Работодателя либо его уполномоченного представителя письменный договор оформляется в установленный ТК РФ срок.

2.4. До самостоятельной работы проводятся обязательные инструктажи, обучение и проверка знаний, а в предусмотренных законом случаях — предварительный медицинский осмотр и иные обязательные процедуры за счет Работодателя.

2.5. При приеме на педагогическую работу проверяются образование и квалификация, а также отсутствие ограничений на такую деятельность, предусмотренных статьями 331, 351.1 ТК РФ и законодательством об образовании. Допуск осуществляется только при соблюдении обязательных требований к соответствующей должности.

3. Изменение и прекращение трудового договора

3.1. Условия трудового договора изменяются по письменному соглашению сторон, кроме предусмотренных ТК РФ случаев. Перевод и перемещение осуществляются с соблюдением установленных законом оснований, согласований, уведомлений и гарантий.

3.2. Прекращение договора допускается только по основаниям и в порядке ТК РФ. Работник вправе уволиться по собственной инициативе, письменно предупредив Работодателя в предусмотренный законом срок; при законных основаниях договор прекращается в срок, указанный работником.

3.3. В день прекращения договора Работодатель производит расчет и выдает трудовую книжку либо сведения о трудовой деятельности и другие обязательные документы. Если работник отсутствует либо не получает документы или расчет, применяется установленный законом порядок.

3.4. Заявления и кадровые документы передаются Работодателю лично, почтовым отправлением либо электронно в случаях и порядке, предусмотренных законом и надлежаще установленным у Работодателя электронным взаимодействием. Настоящие Правила сами по себе не вводят систему кадрового электронного документооборота.

4. Основные права и обязанности работника

4.1. Работник имеет права статьи 21 ТК РФ, включая право на согласованную трудовую функцию, безопасные условия труда, достоверную информацию об условиях и охране труда, своевременную и полную оплату, отдых, профессиональную подготовку в предусмотренных законом случаях, объединение, участие в управлении организацией, защиту трудовых прав и персональных данных, возмещение вреда и обязательное социальное страхование.

4.2. Работник обязан добросовестно исполнять трудовые обязанности; соблюдать Правила, дисциплину и требования охраны труда; выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; незамедлительно сообщать об угрозе жизни и здоровью людей или сохранности имущества; соблюдать законные требования защиты информации и персональных данных.

4.3. Работнику запрещается выполнять действия, прямо запрещенные законом, законными требованиями охраны труда или установленным режимом конфиденциальности. Отказ от работы и самозащита трудовых прав в предусмотренных законом случаях не признаются дисциплинарным проступком.

5. Основные права и обязанности Работодателя

5.1. Работодатель осуществляет права статьи 22 ТК РФ: заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры; требует исполнения трудовых обязанностей и соблюдения законных правил; принимает локальные акты в пределах полномочий; поощряет работников и привлекает их к ответственности только в установленном законом порядке.

5.2. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство, соглашения, применимый коллективный договор и трудовые договоры; предоставлять обусловленную работу, необходимые средства и информацию; обеспечивать охрану труда, равную оплату за труд равной ценности, своевременную полную выплату заработной платы и обязательное социальное страхование.

5.3. Работодатель знакомит работников с относящимися к их труду локальными актами, ведет обязательный учет, защищает персональные данные, рассматривает законные обращения работников, обеспечивает обязательные гарантии и исполняет иные обязанности, установленные законом.

6. Рабочее время

6.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не превышает 40 часов в неделю. Сокращенная продолжительность устанавливается категориям работников, которым она положена по закону. Для педагогических работников применяется статья 333 ТК РФ и обязательные нормы о продолжительности рабочего времени и учебной нагрузке по соответствующей должности.

6.2. Общий режим работы Общества (заполняется при утверждении): рабочие дни — _____; продолжительность рабочей недели — _____ часов; начало работы — _____; окончание работы — _____; перерыв для отдыха и питания — с _____ до _____; выходные дни — _____. При разной продолжительности рабочих дней указывается соответствующий график: _____.

6.3. Перерыв для отдыха и питания предоставляется по статье 108 ТК РФ и по общему правилу не включается в рабочее время. Его продолжительность составляет не менее 30 минут и не более двух часов, кроме прямо допускаемых законом случаев. При невозможности предоставить перерыв по условиям работы Работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в порядке статьи 108 ТК РФ.

6.4. Отличающийся от общего режим конкретного работника закрепляется в трудовом договоре. Сменный режим, суммированный учет, неполное рабочее время и иные специальные режимы вводятся с соблюдением предусмотренных законом оснований, графиков, учетных периодов, сроков ознакомления и гарантий. Настоящие Правила сами по себе такие режимы не вводят.

6.5. Работодатель обеспечивает учет фактически отработанного каждым работником времени, в том числе сверхурочного. Ответственные лица и способ учета определяются распорядительным документом Работодателя.

6.6. Сверхурочная работа допускается по основаниям, с согласия, ограничениями продолжительности и гарантиями статьи 99 ТК РФ. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается по статье 113 ТК РФ. Оплата или предусмотренный законом отдых предоставляются по статьям 152 и 153 ТК РФ.

6.7. Привлечение к работе ночью, перед выходными и праздниками, а также работников, которым установлены ограничения, осуществляется с соблюдением специальных требований и гарантий ТК РФ.

6.8. Ненормированный рабочий день может применяться только при наличии надлежаще установленного перечня должностей, соответствующего условия трудового договора и дополнительного оплачиваемого отпуска не менее установленной законом продолжительности. Настоящие Правила перечень таких должностей не устанавливают.

7. Дистанционная работа

7.1. Дистанционная работа устанавливается трудовым договором или дополнительным соглашением к нему. Временный перевод по инициативе Работодателя без согласия работника допускается только в исключительных случаях и порядке статьи 312.9 ТК РФ.

7.2. Режим рабочего времени, периоды взаимодействия, порядок передачи результатов работы и подтверждения получения сообщений определяются в соответствии с главой 49.1 ТК РФ трудовым договором, дополнительным соглашением либо соответствующим локальным актом. Если режим не установлен в предусмотренном законом порядке, дистанционный работник устанавливает его по своему усмотрению. Время взаимодействия с Работодателем включается в рабочее время.

7.3. Электронное взаимодействие и применение электронных подписей осуществляются по статье 312.3 ТК РФ. Использование СДО для обучения само по себе не означает введения кадрового электронного документооборота.

7.4. Работодатель обеспечивает необходимыми оборудованием, программами и иными средствами. Использование собственных или арендованных работником средств с согласия или ведома Работодателя сопровождается компенсацией и возмещением связанных расходов в порядке и размерах, установленных по статье 312.6 ТК РФ.

7.5. Дистанционным работникам предоставляются отдых, отпуска, охрана труда и иные гарантии с учетом главы 49.1 ТК РФ. Дистанционный характер работы не является основанием для снижения заработной платы.

8. Время отдыха

8.1. Работникам предоставляются перерывы, ежедневный и еженедельный отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, ежегодные оплачиваемые отпуска и другие предусмотренные законом виды отдыха. Еженедельный непрерывный отдых составляет не менее 42 часов, если специальное законное регулирование не устанавливает иного.

8.2. Нерабочие праздничные дни и переносы выходных учитываются в соответствии со статьями 112 ТК РФ и действующими нормативными правовыми актами.

8.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Удлиненные основные и дополнительные отпуска предоставляются работникам, имеющим соответствующее законное основание, в том числе педагогическим работникам согласно применимому законодательству.

8.4. График отпусков утверждается с соблюдением закона не позднее чем за две недели до начала календарного года. О начале отпуска работник извещается под подпись не позднее чем за две недели. Категориям работников, имеющим право на удобное время отпуска, оно предоставляется в установленном законом порядке.

8.5. Разделение отпуска, перенос, продление, отзыв и замена части отпуска денежной компенсацией допускаются только в случаях и с ограничениями, предусмотренными ТК РФ. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению сторон, а в обязательных случаях — по заявлению работника в соответствии с законом.

9. Оплата труда

9.1. Условия и размер оплаты труда определяются трудовым договором и действующей у Работодателя системой оплаты труда с соблюдением государственных гарантий. Настоящие Правила не устанавливают конкретные оклады или тарифные ставки.

9.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретные даты (заполняются при утверждении): за первую половину месяца — _____ числа текущего месяца; за вторую половину месяца — _____ числа следующего месяца. Даты должны соответствовать статье 136 ТК РФ: выплата производится не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода начисления.

9.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала; окончательный расчет при увольнении — в сроки статьи 140 ТК РФ.

9.4. Выплата производится в месте выполнения работы либо переводом в указанную работником кредитную организацию на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. Работник вправе изменить кредитную организацию, сообщив реквизиты в установленный статьей 136 ТК РФ срок. Замена выплаты денежными средствами иной формой допускается только по закону.

9.5. При выплате Работодатель письменно извещает работника о составных частях заработной платы, иных начислениях, основаниях и размерах удержаний, общей сумме к выплате. Форма расчетного листка утверждается с соблюдением установленной процедуры. Удержания и их пределы допускаются только по закону.

9.6. За задержку причитающихся выплат Работодатель несет установленную законом ответственность, включая денежную компенсацию по статье 236 ТК РФ. Право работника на приостановление работы осуществляется в случаях и порядке статьи 142 ТК РФ.

10. Поощрения

10.1. За добросовестный труд Работодатель вправе объявить благодарность, выдать премию, наградить ценным подарком, почетной грамотой, представить к званию лучшего по профессии и применить иные поощрения, законно установленные у Работодателя.

10.2. Поощрение оформляется распорядительным документом. Решение о премии принимается с учетом условий трудового договора и применимой системы оплаты труда. Наличие в Правилах видов поощрения само по себе не устанавливает размер или гарантированную периодичность премии.

11. Дисциплинарная ответственность

11.1. За виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей Работодатель вправе применить замечание, выговор или увольнение по соответствующему законному основанию. Иные взыскания допускаются лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами, уставами или положениями о дисциплине. Денежные штрафы как дисциплинарное взыскание не применяются.

11.2. При выборе взыскания учитываются тяжесть проступка и обстоятельства его совершения. До применения взыскания запрашивается письменное объяснение; если оно не предоставлено по истечении двух рабочих дней, составляется акт.

11.3. Взыскание применяется в сроки и порядке статьи 193 ТК РФ, с учетом предусмотренных ею исключаемых периодов и предельных сроков. За один проступок применяется одно дисциплинарное взыскание. Приказ объявляется под подпись в течение трех рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия работника; отказ от ознакомления оформляется актом.

11.4. Работник вправе обжаловать взыскание в государственную инспекцию труда и (или) органы рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Погашение и досрочное снятие взыскания осуществляются по статье 194 ТК РФ.

12. Материальная ответственность

12.1. Стороны несут материальную ответственность только при наличии предусмотренных ТК РФ оснований и в установленных им пределах. Возмещение ущерба работником осуществляется с соблюдением законного порядка установления ущерба, истребования объяснений, взыскания и права на обжалование.

12.2. Полная материальная ответственность не вводится Правилами автоматически и применяется только по законному основанию. Соглашения о полной материальной ответственности заключаются лишь с работниками и для работ, с которыми это допускает закон.

13. Охрана труда и защита информации

13.1. Работодатель организует охрану труда и обязательные мероприятия в соответствии с законом. Работники соблюдают законные инструкции, правила охраны труда и пожарной безопасности, проходят обязательное обучение и предусмотренные законом медицинские осмотры.

13.2. При угрозе жизни или здоровью работник немедленно сообщает Работодателю и действует с соблюдением закона и инструкций. Законные гарантии при отказе от опасной работы сохраняются.

13.3. Доступ к персональным данным работников и обучающихся предоставляется только в необходимом для трудовой функции объеме. Работники соблюдают доведенные до них законные правила обработки данных и использования учетных записей, не передают доступ неуполномоченным лицам и сообщают об обнаруженных инцидентах.

14. Заключительные положения

14.1. Правила утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа работников, если он имеется, в порядке статей 190 и 372 ТК РФ и вводятся с даты, указанной в приказе об утверждении. Та же процедура применяется к изменениям.

14.2. Работники знакомятся с Правилами и изменениями под подпись. Листы ознакомления хранятся у Работодателя; при допустимом законом электронном ознакомлении сохраняются соответствующие подтверждения.

14.3. По вопросам, не урегулированным Правилами, применяются законодательство РФ, соглашения, применимый коллективный договор и трудовой договор. Положения, ухудшающие законные гарантии работников, не применяются.